

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1764/2532	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	ผู้ร้อง
	นางวงเดือน พงษ์ศิริชัย	จำเลย
	นางวงเดือน หงษ์ศิริชัย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีประเด็นโต้เถียงกันว่ามูลภัณฑ์กันชนดีบุกที่ผู้ร้องรับโอนไปจากจำเลยนั้นมีมูลค่าที่จะนำมาชำระหนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากเพิ่งปรากฏข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้ออ้างของจำเลยขึ้นมาภายหลังว่า มูลภัณฑ์กันชนดีบุกมีมูลค่าจริง และสามารถนำมาชำระหนี้ได้ คือ หนังสือของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก ที่ ตก 0033/2655 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และบันทึกข้อความของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ที่อก 0313/12028 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2532 ที่เสนอมาท้ายคำร้องนี้จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของศาลฎีกาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยซึ่งติดจำนองโจทก์อยู่ เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยในอีกคดีหนึ่ง จำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกที่จะบังคับชำระหนี้ได้ ผู้ร้องจึงขอเข้าเฉลี่ยในเงินที่ขายได้หลังจากหักชำระหนี้จำนองแล้ว หรือถ้าโจทก์ถอนการยึด ผู้ร้องก็ขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ยึดทรัพย์

ดังกล่าวต่อไปจำเลยแถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องมีหลักประกันหนี้โดยได้รับการสลักหลัง โอนสิทธิการรับเงินตามหนังสือสำคัญมูลภณห์กันชนของจำเลยซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า หนี้ที่จำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยเงินที่ขายหรือ จำหน่ายทรัพย์สินในคดีนี้ได้จากส่วนที่เหลือหลังจากหักชำระหนี้จำนองให้แก่โจทก์ คดีนี้แล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 58)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 19 ใน ถ้อยคำสำนวนชั้นบังคับคดี)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-พนม พ่วงภิญโญ-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ